

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Disposição Geral (Processo Legislativo, art. 59 da CF/1988)

O conceito de “**processo legislativo**” compreende as regras procedimentais, previstas na Constituição (iniciativa, apresentação, discussão, votação, emenda, sanção, veto), e destinadas à criação das diferentes espécies legislativas, enumeradas no art. 59 da CF/88:

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

- I - emendas à Constituição;
- II - leis complementares;
- III - leis ordinárias;
- IV - leis delegadas;
- V - medidas provisórias;
- VI - decretos legislativos;
- VII - resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

Os atos normativos que integram o nosso processo legislativo, à exceção, naturalmente, da Constituição e de suas Emendas, compõem o chamado rol de atos normativos **primários**, assim denominados porque retiram seu **fundamento de validade** diretamente da Constituição da República. Não integram esse rol, portanto, as Portarias, Instruções Normativas e os Decretos em Geral, chamados **atos normativos secundários**.

Regulamentando o parágrafo único do art. 59 da CF/88, a **Lei Complementar nº 95/98** dispõe sobre as técnicas de elaboração, redação e alteração das leis e sua consolidação e de outros atos normativos.

É importante ainda que você saiba que existem outras espécies de normas, não elencadas expressamente no art. 59, mas que se constituem em normas de caráter primário, como **Regime Interno dos Tribunais** e o **Decreto Autônomo** editado pelo Presidente da República, nos casos previstos no art. 84, VI da CF/88:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

*VI - dispor, mediante **decreto**, sobre:*

- a) organização e funcionamento da administração federal, **quando não implicar** aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;*
- b) extinção de funções ou cargos públicos, **quando vagos**.*

Perceba que o decreto a que se refere o art. 84, VI, não regulamenta nenhuma norma infraconstitucional, mas haure sua força **diretamente** da Carta Magna, nas hipóteses expressamente ali previstas.

Assim, se ao dispor sobre organização e funcionamento da administração federal o decreto **implicar em aumento de despesas** ou em **criação ou extinção de órgãos**, tal matéria deverá ser tratada por lei e não por decreto. Qualquer aumento de despesa pública deverá ser autorizado **por lei**, via emenda ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos que o alterem.

A única forma de aumento de despesa que não exige a edição de lei é para abertura de **crédito extraordinário** para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, por meio **de medida provisória**.

Da mesma forma, não é possível legislar mediante decreto sobre extinção de funções ou cargos públicos ainda **ocupados**. Já pensou, você lá na CGU exercendo suas funções de auditoria governamental, ser surpreendido de chofre com um decreto que elimina o seu cargo? Não dá.

Assim, o processo legislativo **ordinário** é o destinado à criação da espécie normativa por excelência: a **lei ordinária**.

A respeito do processo legislativo de elaboração de **leis complementares**, a única diferença em relação ao procedimento ordinário é que sua aprovação se derá **por maioria absoluta** (art. 69), ao contrário da lei ordinária, aprovada por maioria **simples** ou relativa (art. 47).

Supremacia das Normas Constitucionais

A noção de supremacia da Constituição como ponto de apoio e condição de validade de todas as demais normas jurídicas tem como base a tese da norma fundamental hipotética de **Hans Kelsen**, ficção que sustenta toda a estrutura hierarquizada de normas.

Em um ordenamento que adote uma constituição do tipo **rígida**, as normas constitucionais encontram-se em um patamar hierárquico superior a todas as demais espécies do ordenamento, constituindo-se em fundamento de validade para estas, o que equivale a dizer que a supremacia da constituição deriva da rigidez constitucional.

Quando tratamos sobre a rigidez da Constituição, estamos posicionando a Constituição em um patamar de superioridade hierárquica em relação a todas as demais normas do ordenamento jurídico. É de se observar que essa superioridade consiste na supremacia **formal** (supremacia decorrente das formalidades especiais exigidas para a alteração das normas constitucionais).

Observe que essa força das normas constitucionais não existe devido ao seu conteúdo; **decorre do simples fato de a norma estar dentro da Constituição**.

Por outro lado, a supremacia **material** decorre da matéria, do conteúdo da norma constitucional. Ou seja, sua superioridade decorre do fato de uma norma tratar de matéria relevante, substancialmente constitucional. Não há qualquer relação com o processo de elaboração da norma ou com o fato de ela estar dentro ou fora de um documento único.

É possível então que você já tenha formulado uma constatação interessante:

- I) só há que se falar em supremacia formal das normas constitucionais **em um sistema de Constituição rígida**;
- II) já a **supremacia material também existe nas Constituições flexíveis, não-escritas, históricas e costumeiras**.

Por fim, observe que, se a noção de supremacia formal posiciona a Constituição acima de todas as demais normas, a Constituição funciona como parâmetro de validade dessas normas, que devem sempre estar de acordo com ela. Em outras palavras, o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos decorre da noção de supremacia formal da Constituição.

Quanto às demais normas jurídicas, não há hierarquia de umas sobre as outras, o que acontece é a primazia ou reserva de atuação. Trata-se de um **critério material** e não formal. Por exemplo, uma lei complementar não tem prevalência sobre uma lei ordinária, federal ou estadual; a Constituição Federal já define quais matérias deverão ser tratadas por lei complementar. Por outro lado, nos artigos 21, 22 e 24 define as matérias de cunho exclusivo, privativo ou concorrente entre União, estados e municípios.

Outras disposições da CF/88, como as contidas nos artigos 25, 31, 61, 48, 49, 51 e 52, vão disciplinar as regras de edição de normas primárias estaduais e municipais, bem como normas expedidas pelas Casas Legislativas Federais. E o que são normas primárias? São todas aquelas que, de uma forma ou de outra, disciplinam ou regulamentam o conteúdo da Constituição (leis ordinárias, decreto autônomo do Presidente da República – art. 84, VI -, decretos legislativos, resoluções).

De plano, você já deve observar que as emendas à Constituição detêm a **mesma hierarquia** das normas constitucionais originárias. Assim também os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, desde que aprovados pelo mesmo rígido processo das emendas (art. 60), terão a mesma força normativa, o mesmo status das emendas constitucionais, em virtude da EC45/2004, que incluiu o parágrafo 3º no art. 5º da CF/88.

Entretanto, se forem desrespeitadas as limitações formais ou materiais à edição de emendas à Constituição, estabelecidos no art. 60, essa emenda estará eivada de inconstitucionalidade, devendo ser extirpada do mundo jurídico, segundo as regras do controle de constitucionalidade.

Agora, você não pode esquecer que as normas constitucionais originárias não estão sujeitas ao controle de constitucionalidade, conforme o STF já teve a oportunidade de confirmar, por duas vezes. **Isso quer dizer que estas normas são superiores hierarquicamente às emendas? Não. Todas, inclusive as do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), situam-se no mesmo patamar hierárquico, sendo superiores às demais normas do ordenamento jurídico.**

Essa supremacia formal impõe-se mesmo às constituições estaduais e às leis orgânicas municipais, que deverão observar os princípios estabelecidos, extensíveis e sensíveis da Constituição Federal, conforme veremos mais adiante, no tópico pertinente à Organização do Estado.

Ademais, como vimos, **os atos normativos primários federais não são hierarquicamente superiores aos atos estaduais e municipais**, mas detêm primazia de atuação ou reserva legislativa. Isso ficará claro quando estudarmos a competência legislativa concorrente, do art. 24, o qual prevê, em seus parágrafos, que a superveniência de uma lei federal sobre normas gerais suspende e não revoga a legislação estadual, no que lhe for contrária.

Todo o conteúdo da Constituição Federal possui **o mesmo caráter hierárquico**, a mesma força normativa, inclusive o do ADCT. Portanto, guarde isso: o ADCT é uma norma constitucional como qualquer outra, ressalvada a sua natureza transitória. Assim: (i) as normas do ADCT são formalmente constitucionais; (ii) têm a mesma rigidez e situam-se no mesmo nível hierárquico das demais normas constitucionais (não há subordinação entre norma integrante do ADCT e norma do corpo principal da Constituição); (iii) e podem ser modificadas (ou revogadas, ou acrescentadas) por emenda à Constituição.

Quanto ao preâmbulo da Constituição, o STF já firmou entendimento no sentido de que não é norma constitucional. É apenas mera manifestação política, ideológica ou filosófica que não se insere no âmbito do Direito Constitucional. Em outros termos, o preâmbulo não possui a mesma força normativa das demais normas constitucionais: (i) não serve de parâmetro para controle de constitucionalidade; (ii) não impõe limite ao poder constituinte derivado ao emendar a Constituição; e (iii) não é de observância obrigatória pelos estados-membros na elaboração de suas Constituições (os estados não precisam nem mesmo criar preâmbulo na Constituição Estadual!).

Essa configuração permite definir a chamada **Supremacia Formal da Constituição Federal**, ao mesmo tempo em que estabelece que **não há hierarquia entre normas primárias**, mas apenas reserva de competência definida para cada uma. Assim, não existe hierarquia ou supremacia entre lei complementar e lei federal; entre lei federal e Resolução do Senado Federal e por aí vai.

A hierarquia somente existe, repito, entre as normas constitucionais e as demais normas do ordenamento. Isso fica bem esquematizado na chamada "Pirâmide de Kelsen", adaptada ao ordenamento jurídico nacional:



Importa saber, ainda, que os tratados internacionais **possuem tríplice identidade**, conforme a natureza e o rito utilizado em sua ratificação.

Os **Tratados e convenções internacionais** firmados pelo Brasil, de modo geral, são incorporados ao ordenamento jurídico pátrio com status de LEI ORDINÁRIA, constituindo-se igualmente atos normativos primários. Sujeitam-se, outrossim, aos mandamentos da Constituição Federal. Esse é um dos motivos, por exemplo, pelos quais o Brasil não ratificou a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a qual firmou o princípio da total liberdade sindical, em virtude da supremacia do Princípio da Unicidade Sindical, previsto no art. 8º, II, da nossa Constituição Federal.

Em 2004, a EC 45/2004 estabelece que os Tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados na forma do parágrafo 3º do art. 5º têm status de EMENDA CONSTITUCIONAL.

Em 2008, o STF firma o entendimento de que os tratados internacionais de direitos humanos possuem status SUPRALEGAL (Infraconstitucional, acima das leis e abaixo da Constituição); assim, o status do tratado de direitos humanos, a partir daí, dependeria de como ele foi incorporado. Se foi incorporado pelo rito ordinário, ele terá Status de **supralegalidade**. Se for aprovado pelo rito de emenda, ele terá status **constitucional**.

Bom, mas qual a importância de estudarmos o processo legislativo de formação das espécies normativas? É justamente compreendermos o correto **trâmite** ou rito a ser observado, sob pena de uma norma ser declarada **formalmente inconstitucional**, além do que, é claro, esse assunto visita com frequência as provas de Direito Constitucional do CESPE, ESAF, FCC e outras bancas.



Veja como foi cobrado!

(CESPE/PROCURADOR MUNICIPAL/PREFEITURA ARACAJU/SE/2008) Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é hierarquicamente inferior à parte permanente da Constituição por se limitar a cuidar da passagem de um regime constitucional para um outro novo.

Todo o conteúdo da Constituição Federal possui o mesmo caráter hierárquico, a mesma força normativa, inclusive o do ADCT. Portanto, guarde isso: o ADCT é uma norma constitucional como qualquer outra, ressalvada a sua natureza transitória. Assim: (i) as normas do ADCT são formalmente constitucionais; (ii) têm a mesma rigidez e situam-se no mesmo nível hierárquico das demais normas constitucionais (não há subordinação entre norma integrante do ADCT e norma do corpo principal da Constituição); (iii) e podem ser modificadas (ou revogadas, ou acrescentadas) por emenda à Constituição.

Aproveitando a questão: **e o preâmbulo?**

Bem, o STF já firmou entendimento no sentido de que o preâmbulo **não é norma constitucional**. É apenas mera manifestação política, ideológica ou filosófica que não se insere no âmbito do Direito Constitucional. Em outros termos, o preâmbulo não possui a mesma força normativa das demais normas constitucionais: (i) não serve de parâmetro para controle de constitucionalidade; (ii) não impõe limite ao poder constituinte derivado ao emendar a Constituição; e (iii) não é de observância obrigatória pelos estados-membros na elaboração de suas Constituições (os estados não precisam nem mesmo criar preâmbulo na Constituição Estadual!).

Gabarito: **ERRADO**.

(CESPE/ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/TRT 1ª REGIÃO/2008) Tanto as constituições rígidas como as flexíveis apresentam superioridade material e formal em relação às demais normas do ordenamento jurídico.

Na realidade, a supremacia formal decorre da **rigidez** da Constituição, do processo mais dificultoso de elaboração das normas constitucionais. Assim, não há que se falar em supremacia formal em Constituições flexíveis.

Gabarito: **ERRADO**.

(CESPE/TITULARIDADE DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO/TJDFT/2008) A ideia de supremacia material da CF, segundo o STF, é o que possibilita o controle de constitucionalidade.

Não se trata da supremacia material. É a **supremacia formal** da Constituição que possibilita o controle de constitucionalidade das leis. Ou seja, se a norma integra o texto da Constituição ela tem status constitucional (independentemente do seu conteúdo) e, por isso, deve ser respeitada pela legislação infraconstitucional.

Gabarito: **ERRADO**.

Resumo

Processo Legislativo – Art. 59 da CF/1988

Conceito

- Conjunto de regras constitucionais para a criação de normas jurídicas.
- Etapas: **iniciativa, apresentação, discussão, votação, emenda, sanção e veto**.

Espécies Normativas do Art. 59 da CF/88

1. Emendas à Constituição
2. Leis complementares
3. Leis ordinárias
4. Leis delegadas
5. Medidas provisórias
6. Decretos legislativos
7. Resoluções

◆ **Parágrafo único:** LC disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis (regulada pela **LC 95/1998**).

✦ **Atos Normativos Primários x Secundários**

- **Primários:** Derivam diretamente da CF/88 → Ex.: Leis, decretos legislativos, resoluções.
- **Secundários:** Derivam de normas primárias → Ex.: Portarias, Instruções Normativas.

⚖️ **Normas Primárias Fora do Art. 59**

- **Ex: Decreto Autônomo** (Art. 84, VI, CF/88)
 - **Permitido:**
 - Organização/funcionamento da administração federal (sem aumento de despesa/criação de órgãos).
 - Extinção de cargos vagos.
 - **Vedado:**
 - Aumento de despesa
 - Extinção de cargos ocupados

📌 **Exceção à exigência de lei para aumento de despesa**

- **Crédito extraordinário via MP** (guerra, comoção interna, calamidade pública).

⚖️ **Supremacia da Constituição**

💡 **Teoria Kelseniana**

- **Norma fundamental hipotética** sustenta a hierarquia das normas.

🧩 **Rigidez Constitucional**

- **Supremacia formal:** Decorre do procedimento especial de alteração da Constituição.
 - ✅ Supremacia formal só existe em **Constituições rígidas**
- **Supremacia material:** Decorre do conteúdo relevante da norma.
 - ✅ Supremacia material pode existir mesmo em **Constituições flexíveis**

📌 **Controle de Constitucionalidade**

- Fundamento: Supremacia formal da Constituição.
- A CF é o parâmetro de validade de todas as demais normas.

🔗 **Hierarquia das Normas**

◆ **Normas Constitucionais Originárias x Emendas**

- Estão no **mesmo nível hierárquico**.
- Inclui o **ADCT** (norma formalmente constitucional com natureza transitória).

📄 **Preâmbulo da CF/88**

- **Não é norma constitucional.**
- Não possui força normativa.
- Não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade.

📖 **Lei Complementar x Lei Ordinária**

- Não há hierarquia, apenas reserva de matéria definida pela CF.

🏛️ **Normas Estaduais e Municipais**

- Devem observar os princípios da CF/88 (inclusive os princípios sensíveis e extensivos).

🔗 **Pirâmide de Kelsen adaptada ao Brasil**

1. Constituição e emendas (inclusive tratados internacionais de DH com rito de emenda)
2. Normas primárias (leis ordinárias, complementares, MPs etc.)
3. Normas secundárias (portarias, instruções, decretos regulamentares)

Tratados Internacionais

Três Possibilidades:

1. **Rito ordinário** → **Status de lei ordinária**
2. **Tratado de direitos humanos com rito ordinário** → **Status supralegal** (STF, 2008)
3. **Tratado de direitos humanos com rito de emenda (art. 5º, §3º)** → **Status constitucional** (EC 45/2004)

Importância do Estudo do Processo Legislativo

- Para entender os ritos corretos de elaboração normativa.
- Evitar inconstitucionalidade formal.
- Tema recorrente em concursos de Direito Constitucional.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
